مُجرّد أحكام الصّيام

على مذهب الإمام الشافعي

تأليف

محمّد برى علي يوسف

الإصدار الأوَّل

١٤٤٤هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا مختصر في أحكام الصيام، خميصٌ لفظُه، بطينٌ معناهُ، زبرتُه من بطون مدونات أصحابنا الفقهيّة، وجرّدتُه من التعليل، والتدليل، والخلاف، والإحالة، واعتنيتُ فيه بإيراد سائر الفروع الظاهرة مع ترتيبٍ وتقسيم بديعين.

وسمّيتُه (مُجرّد أحكام الصيام على مذهب الإمام الشافعي)، سائلاً المولى أن يجعل فيه البركة، وينفعني والمسلمين به.

❊❊❊

مقدِّمة

الصوم في اللغة: الإمساك.

وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيَّة.

وهو من أفضل العبادات، ولأهلِهِ ريَّان، ومن فوائدِه: رفعُ الدَّرجات، وتكفيرُ الخطيئاتِ، وكسرُ الشَّهوات، وتكثيرُ الصَّدقات، وتوفيرُ الطَّاعات، وشكرُ عالِمِ الخفِيَّات، والانزجارُ عن خواطرِ المعاصي والمخالفات، وفيه صحَّةُ الأذهانِ، وسلامةُ الأبدان، ومقصده الأعظم: أن تكسر النَّفس عن الهَوى، وتقوى على التَّقوى.

وصوم رمضان مما علم من الدِّين بالضَّرورة، فيكفرُ جاحدُه، إلا إن كان قريبَ عهدٍ بالإسلامِ، أو نشأ بباديةٍ بعيدة، ومن تركه دون جحدٍ لوجوبه من غير عُذرٍ حُبس، ومُنع الطَّعامَ والشرابَ نهاراً.

وفُرض في شعبان في السَّنة الثانية من الهِجرة، وصام النبي ﷺ تسعَ رمضانات، كلُّها نواقصُ إلا سنة واحدة، وهو من خصائصنا دون مُطلق الصَّوم.

ورمضان: من الرَّمَض، سُمِّي بذلك لوقوعه في شِدة الحرِّ، ولا يكره ذكر رمضان بدون الشهر، وله أسماء كثيرة.

وأفضلُ الأشهُر للصَّوم رمضان، ثم الأشهُر الحُرم، وأفضلُها: المحرَّم، ثم رجب، ثم ذو الحِجَّة، ثم ذو القَعدة، ثم بعد الحُرم شعبان، والعشرُ الأخيرُ من رمضان أفضلُ من عشر ذي الحِجَّة.

❋❋❋

أسباب وجوب الصَّوم

يجب الصَّوم بأحد أمور:

- دخولِ رمضان.
- التزامِ نذر.
- كفَّارةِ ظِهارٍ، أو قتلٍ، أو جماعٍ في رمضان، أو يمين.
- تمتعٍ، وقِران، وإحصار، وجزاء عن قتل صيدٍ، وفدية مُحرم.
- أمرِ الإمام به عند الاستسقاء.[١]

وأسباب وجوب صومِ رمضان نوعان:

النّوع الأول: أسبابٌ عامة.

وهي: أسباب وجوبِ صومِ رمضانَ على عامَّةِ من في محل الرؤية، أو في كلِّ محلٍّ يتَّحد معه في المطلع،[٢] وهي:

السبب الأوَّل: حكم القاضي -ولو قاضي ضرورة- بشهادةِ عدلٍ واحد[٣] أو أكثر، أو بعلمه برؤية هلالِ رمضانَ، ويتعلق به أحكام:

أولاً: شروط الرؤية المعتبرة

يُشترط للرؤية المعتبرة ستةُ شروط:

أ- أن تكون بعد الغروب، فلا أثر لرؤية الهلال نهاراً يوم الثلاثين.[٤]

ب- أن تكون السماء مُصحية، ليس فيها غيم يمنع الرؤية، وإلّا رُدّت الشهادة.

---

[١] يجب الصَّوم بأمر الإمامِ في الاستسقاء، ولو بأكثر من أربعة أيامٍ، أو كان وقتَ نهيٍ كالنصف الثاني من شعبان، ويجب على كل حاضرٍ من أهل الخطاب، فإن حضر أو زال عُذرُه بعد الأمر به وجب عليه، والثاني كحائض طهرت، وكافر أسلم، ولا يجب على الإمام لأنه لا يتصور منه بذل الطاعة لنفسه.

[٢] سيأتي تعريف المراد به.

[٣] قبول شهادة العدل الواحد خلاف مذهب الإمام الشَّافعي، فقد رجع عنه في الأم، ولم يأخذوا بالمرجوع إليه؛ لأن رجوعه إنما كان بالقياس، لما لم يثبت عنده في ذلك خبر، وقد ثبت.

[٤] أي لا يغني عن رؤيته بعد الغروب، فلا يكون للماضية فيفطر إن رؤي في ثلاثي رمضان، ولا للمستقبلة فيَثبتُ رمضان إن كان في ثلاثي شعبان.

ج- ألا يَدُلّ الحساب القطعي المقدّمات على استحالة الرؤية بإخبار عدد متواتر من أهله، ولا يوجد لهم مخالف منهم.[١]

د- أن يحكم الحاكم برؤية الهلال، بأن يقول: (ثبت عندي هلالُ رمضان، أو حكمتُ به)، ولا يحكم قاضي الضَّرورة بعلمه، بل يشهد عند غيرِه.

هـ-الإتيانُ بلفظ الشَّهادة عند الأداء، ويكفي أن يقول: (أشهدُ أنّي رأيتُ الهلال)، لا قولُه: (غداً من رمضان)، إلّا إذا انتفت عنه ريبة قصده سبباً غير موجب للصَّوم على عموم النّاس كالحساب، ولا قولُه بدل (أشهد): (أقرّ) أو (أخبر).

و- أن تكون الرؤية بشهادةِ عدل،[٢] واحِدٍ أو أكثر، ذكرٍ بيّنٍ، حرٍّ تامِّ الحرية، بعينِه ولو حديد بصرٍ، لا بواسطة نحو مرآة.[٣]

ثانياً: أحكامُ الشَّهادة.

- **نوعها**: هي شهادة حسبةٍ، لا تحتاج إلى دعوى، وتُقبل فيها العدالة الظاهرة، بألا يُعرف لصاحبها مُفسِق، ولا حاجة إلى التزكية.[٤]
- **عدد الشُّهود**: يكفي شاهدٌ واحد في رمضان، وفي شهرٍ نُذِر صومُه، بالنسبة للصَّوم وتوابعه، كالترويح، والاعتكاف والعمرة المعلَّقين بدخول رمضان، دون غيره كالطلاق والعتق المعلّقين به،[٥] وحلول الدّين المؤجلة به، وانقضاء العدّة، وتمام حول الزكاة، والدّية المؤجّلة، فيعتبر فيها وفي سائر الشهور شاهدان بصفة العدالة أي كاملي العدالة ظاهراً وباطناً، إن لم تتعلّق هذه الأمور بالشاهد نفسِه، فإن

---

[١] هذا ما اعتمد عليه ابن حجر، واعتمد الرملي الاعتماد على شهاد العدل، وإن عارضها الحساب القطعي.

[٢] فلا تقبل شهادة الفاسق، لأن رؤية الهلال إخبار عن فعل نفس، والقاعدةُ أنَّ (كل من أخبر عن فعل نفسه قُبل إلا من الفاسق حيث تعلقت به شهادة)، كرؤية الهلال.

[٣] نحو المرآة: التلسكوب (البلور) الذي يقرب البعيد، ويكبر الصغير في النظر، قال الشرواني: قد يتوقف فيه؛ لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري.

[٤] هذه الشهادة خارجةٌ عن قواعد الشهادات، فقد اغتفر فيها -احتياطاً للصوم- الاكتفاءُ بالعدالة لظاهرة، والشهادةِ على فعل النفس في قول الشاهد (أشهد أني رأيتُ الهلال)، وشهادةِ الواحد.

[٥] محلُّه التعليق قبل الرؤيةِ بنحو (إن جاء رمضانُ، أو دخل)، أما التعليق بعدها وقبل الشهادة، أو بنحو إن ثبت رمضان.. فغيرُ معتبر.

تعلّقت به ثبتت.

- **الشهادة على الشهادة**: لو شهد رجلان اثنان على شهادة العدل صحَّت.
- وإن صمنا أو أفطرنا بالشهادة، ولم نر الهلال بعد ثلاثين يوماً، فله حالان:

أ- أن نصوم بشهادة عدلٍ أو عدلين ثلاثين يوماً ولم نر هلال شوال: فنفطر، ولو لم يكن غيم.[1]

ب- أن نعيّد بشهادة عدلين، ولم نر هلال ذي القَعدة بعد ثلاثين يوماً: فلا نقضِي، ولو لم يكن غيم.

- وإن رجع الشاهد العدل عن الشهادة بعد الشروع في الصوم ولو بدون حكمٍ، أو بعد الحكمِ به ولو بدونِ شروعٍ.. لم يعتدَّ برجوعِه، ووجب الصوم، وإلا اعتدَّ به، وامتنع العمل بشهادتِه، وكذلك لو رجع الحاكم بعد الحكم بثبوته.
- وإن شهد العدلُ أثناء رمضان بتقدُّم الرؤية على صوم النّاس، وجب الأخذ بقوله، ولزم قضاء يوم.
- ولا يُكلَّف الشَّاهد -إذا تحققت شروطه- اليمينَ، ولا ذكرَ صفةِ الهلال، ولا مكان رؤيته، فإن ذكر ذلك بصفة مُخالفةٍ رُدَّ.

---

[1] ولا يرِد لزوم الإفطار بواحِدٍ؛ لأن الشيء يثبت ضمناً ما لا يثبت به مقصوداً، هذا إن قلنا بأن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين فأكثر، أما إن قلنا إنه يثبت بعدلٍ استقلالاً؛ بناءً على أنَّ كل شهرٍ اشتمل على عبادةٍ ثبت بواحدٍ بالنظر للعبادة، فلا يرِد ما ذُكر، والعبادة التي اشتمل عليها هي الفطرُ يوم العيد؛ لوجوبه، والإحرام بالحج.

ومثلُ الصائم بشهادة عدلٍ هنا الصائم بسبب من الأسباب الخاصة الآتية، إن لم ير هلال شوال بعد صوم ثلاثين، فيفطر، ويندب له إخفاء فطره.

ثالثا: اختلاف المطالع

البُلدان بالنسبة لبلد الرؤيةِ قسمان:

الأول: بلدٌ قريب،[1] وهو ما اتفق مَطلعه أي طلوعُ الشمس والكواكب وغروبها مع مطلع بلد الرؤية، كمقديشو ومركا،[2] ويجب على أهله الصَّوم وإن لم يروه.

الثاني: بلدٌ بعيد، وهو عكس الأوّل، كالصومال والحجاز،[3] ولا يلزمهم الصَّوم إن لم يروهُ، وإن رئي في البلد البعيد.[4]

ومن شكّ في اتفاق مطلع بلده مع مطلع بلد الرؤية لم يلزمهُ الصّوم، فإن تبيَّن اتفاقهما وجب القضاء.

وضابطُ اتحاد المطلع: ألا يزيد تفاوت الطلوع والغروب بين محلين على اثنين وثلاثين دقيقة، ولو في بعض فصول السَّنة، فإن زاد فمطلعهما مختلف.

والسفر من بلد إلى بلد آخر يخالفه في الرؤية والمطلع له أحوال:

أ- أن يجد أهل البلد الآخر **صائمين في أول الشهر** وهو مفطر: فيوافقهم في صومهم،[5] ويجب عليه أن يمسك بقيّة اليوم، وأن يقضيه إن أدرك العيد وهو معهم.

ب- أن يجد أهل البلد الآخر **مفطرين أول الشهر** وهو صائم: فيوافقهم في فطرهم، ولا يقضي هذا اليوم إن صام معهم تسعةً وعشرين يوماً.

ج-أن يجد أهل البلد الآخر **صائمين في آخر الشّهر** وقد أتم الثلاثين: فيوافقهم في

---

[1] القربُ والبعدُ مُعتبران بالمطالع لا بمسافر القصر -وهو قول الرافعي-، ولا بمسافة فوقها كأربعة وعشرين فرسخاً -وهو قول الرملي-، ولا يرِد أنَّ اعتبار المطالِع يحوج إلى الحساب، وهو غير مُعتبر على قواعِد الشرع؛ لأن ذلك في الأصول والأمور العامة، لا في التوابع والأمور الخاصة، وما هنا من الثاني؛ لأن الوجوب على غير بلد الرؤية تابعٌ لبلد الرؤية، على أنَّ اعتبار الحساب في بعض الأمور العامة قولٌ وجيه لبعض الفقهاء، كما مرَّ في دفع شهادة العدل بالحساب.

[2] وبغداد والكوفة.

[3] والشام والحجاز.

[4] ومحلُّه ما لم يسافروا إلى محل الرؤية البعيد عنهم، فإن سافروا إليه لزمهم حكم هلالِه، كما سيأتي بعد قليل.

[5] وإن كان هو الرائي للهلال، والمذكور مُعتمد الرملي، وخالفه ابن حجر في الموافقة في أول الشهر مُطلقاً.

صومهم، ويجب أن يصوم معهم الحادي والثلاثين بالنسبة له.[1]

د- أن يجد أهل البلد الآخر **مفطرين في آخر الشهر** وهو صائم: فيوافقهم في فطرهم، فإن كان اليوم الذي أفطر فيه الثلاثينَ بالنسبةِ له أفطر ولا شيء عليه، وإن كان التاسع والعشرين أفطر وقضى يوماً مكانه.

السبب الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، إن لم تثبت الرؤية بحكم القاضي أو بالتواتر.

السبب الثالث: حصول خبر التواترِ، أو الاستفاضةِ برؤية هلال رمضان، أو بحكم القاضي بثبوته، ولو من كفار.

النّوع الثاني: أسبابٌ خاصّة.

وهي أسباب وجوب صوم رمضان على بعض النّاس، ومناطُه العلمُ أو الظنُّ بوجود الهلال في الأفق ليلاً، وهي:

السبب الأوَّل: رؤية الرائي هلالَ رمضان إن لم يحكم بشهادته القاضي، فيجب عليه الصّوم، وإن لم يكن عدلاً، وأما من أخبره الرائي برؤيته الهلالَ، ومثلُه من أُخبر بحكم الحاكم أو برؤية العلامة أو سماعها:

أ- فإن كان المخبِر عدلاً، وجب عليه الصَّوم وإن لم يصدِّقه.

ب- وإلّا بأن كان ممن تُردّ شهادتُه في الرؤية:

- وجب عليه الصّوم إن صدَّقه، وإن كان المخبر كافراً، أو فاسقاً، أو عبداً، أو صبيّاً، أو امرأة، وصح صومُه.
- وإن صدَّق أحداً من هؤلاء من غير جزمٍ جاز له الصَّوم، وصحَّ منه، إن تبيّن كون ذلك اليوم من رمضان.
- وإن لم يصدّقه، أو شكَّ فيه حرم عنه الصَّوم، ولم يصح.

السبب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين في حق من رأى هلال شعبان وحدهُ، أو اعتقد

---

[1] ومثله من صلى المغرب بمحلٍ، وسافر إلى بلدة فوجدها لم تغرب، حيث تجب عليه الإعادة.

صدق من رأى هلال شعبان وحدَه.

السبب الثالث: حصول الأمارة على دخول رمضان، كسماع صوت المدافع، ورؤية القناديل المعلقة في المآذن، ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم بها، وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به.

السبب الرابع: حُكم المحكَّم بالرؤية، أو بعلمه، في حق من حكَّمه.

السبب الخامس: حساب الحاسب بالنسبة له، ولمن صدّقه، وهو: من يعتمد القمر في تقدير سيرِه.[١]

السبب السادس: تنجيم المنجم بالنسبة له، ولمن صدَّقه، وهو: من يرى أنَّ أوَّل الشَّهر يكون عند ظهور نجمٍ من النجوم.

السبب السابع: ظنُّ دخول رمضان بالاجتهاد عند الاشتباه، بأن يعجز عن البيّنة والرّؤية، كأسير، ومحبوسٍ في موضعٍ مُظلم، وأهل ناحية حديثٌ عهدُهم بالإسلام، وله أحوال:

أ- أن يتبيّن له الحال بعد الاجتهادِ وجوباً:[٢]

- فإن صام ووافق رمضان أجزأهُ.
- وإن وافق ما بعد رمضان أجزأه، وهو قضاء،[٣] ولا إثم، ويقضي يوماً إن نقص، وكان رمضان تاماً، في غير شوال وذي الحجة.

فإن وافق شوالا: وكان ناقصاً ورمضانُ تاماً قضى يومين، أو كان شوال تاماً ورمضان ناقصاً فلا قضاء، وإن كانا تامين أو ناقصين قضى يوماً.

وإن وافق ذا الحجة: وكان ناقصاً ورمضان تاماً؛ قضى خمسةَ أيامٍ، أو كان

---

(١) عرف الشيخ محمد البيومي في (النفع العام) الحاسب بأنه: الميقاتي الذي يحسب سير القمر والشمس؛ ليعلم الهلال هل هو موجود بعد غروب الشمس تلك الليلة أو لا، وإذا كان موجودا هل تمكن رؤيته أو لا، ويعرف ارتفاعه عن الأفق وقت الغروب كم درجة، ويستخرج مكثه كم دقيقة، ونوره كم جزء من الأصبع.

وعرف المنجم بأنه: الذي يعتبر سير القمر كل ليلة بحسب المنازل التي هي ثمانية وعشرون، بأن يعد من أول ليلة من الشهر العربي بالرؤية إلى آخره..، إلى أن ينتهي إلى منزلة يمكن رؤية الهلال فيها.

(٢) والاجتهاد بأن يتحرَّى بعلامة، كحرٍّ أو بردٍ، بأن يعلم أنَّ رمضان تلك السنة يكون في البرد مثلاً، ويدخُل أيام البرد، ولم يعلم عينَ رمضان.

(٣) ولكن لو وقع صومُه في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء، إن لم ينوِ بصومه القضاءَ؛ وإلا لم يقع عنهما.

ذو الحجة تاماً ورمضان ناقصاً؛ قضى ثلاثة أيام، وإن كانا تامين أو ناقصين؛ قضى أربعة أيَّام.

- وإن غلط بالتقديم وقع نفلاً،[1] وصام رمضان إن أدركه وإلا قضاه.
- ولو تحرّى لشهر نذرٍ أو صوم قضاء فوافق رمضان لم يسقطا.

ب- ألا يتبيّن له الحال بعد الاجتهاد: أجزأهُ ما صامه، ولا يلزمه شيءٌ غيرُه.

ومن الأسباب غير المعتبرة: الرؤية في المنام بأنَّ الليلة أوّلُ رمضان.[2]

❋❋❋

[1] هذا إذا لم يكن عليه صومُ فرضٍ، فإن كان عليه فرضٌ وقع عنه، ما لم يقيده بكونه من هذه السَّنة، ومثله الصلاة قبل وقتها.

[2] وإن كان المخبر فيها هو النبي ﷺ؛ لأن النائم لا يضبط، وإن كانت رؤيا النبي ﷺ حقاً.

أركانُ الصّوم

وهي ثلاثة:

الركن الأوّل: النيّة، ويتعلّق بها أمور:

أولاً: شروطها:

الشرط الأوّل: الجزم.

وناوي الصّوم له أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون جازماً:

فإن كان جزمُه مع عدم اعتقاده أن غداً أول رمضان، أو اعتقادِه أنه منه بلا سبب، أو كان الغد يومَ الشك؛ لم تُجزه النية، فإن حكم الحاكم بذلك، أو أخبرهُ بالرؤية موثوق به في الشهادة، أجزأتهُ، ولا أثر لتردُّدٍ يبقى بعده، فإن أخبره بها من تُردُّ شهادتُه أجزأته إن بان أنَّه من رمضان.

الحالة الثانية: أن يكون متردّداً:[1]

١. فإن نوى ليلةَ ثلاثي شعبان -بلا سبب-: أنَّه يصومُ غداً إن دخل رمضان، سواء أقال: إن كان منه أم لا، وبان منه؛ لم تُجزه.

٢. وإن نوى ليلةَ ثلاثي شعبان-بسبب كإخبار نحو صبي صدَّقه-: أنَّه يصومُ غداً إن دخل رمضان، وبان منه؛ أجزأتهُ، فإن تبين في الصورتين أنّه من شعبان لم يصح فرضاً، وصحَّ نفلاً بشرطه.[2]

٣. وإن قال ليلة ثلاثي رمضان: أصومُ غداً، سواء أقال: إن كان منه أم لا، وبان منه؛ أجزأته.

الحالة الثالثة: أن يعلِّق النية بنحو قدوم زيدٍ، أو بمشيئة الله، فلا تجزئه، إلّا أن يقصد بالثاني التبرّك، أو وقوع الصَّوم وتمامَهُ بها.

---

[1] نية الصوم تصحُّ بأحد أمرين: الجزم أو الاستناد إلى أصلٍ أو سبب، والفروع الآتية انتفى فيها الأوَّل، وبقي النظر في وجود الثاني وعدمِه، فإن وجد صح الصوم، وإلا لم يصح.

[2] وهو أن يكون ممن يجوز له صوم يوم الشك، وسيأتي.

ويتعلّق بشرط الجزم:

- نية الأسير، وقد تقدّم الكلام عنه.
- ونية الحائض والنفساء: فلو نوت قبل انقطاع الدم، وانقطع الدم في الليل:

فإن كان لها عادة بانقطاعه في الليل أجزأها الصّوم بهذه النية.[1]

وإن لم تكن لها عادة وتم أكثر الحيض أو النفاس ليلاً: أجزأها، وإلّا لم يجزئ.

ويلزمها التبييتُ: إن علمت بالعادة، أو أخبرها ثقة طروَّ حيضها أو جنونها أو موتها بالنهار.

الشرط الثاني: التبييتُ.

وهو: إيقاع النيّة ليلاً بعد غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر.

والصّيام بالنّسبة للتبييت نوعان:

أ- ما يشترط له التبييت وهو الصيام الواجب، رمضان أو غيره، ولو كان الناوي صبياً.

ب- ما لا يشترط له التبييت، وهو صيام النفل، مقيّداً أو مطلقاً، فيصحُّ بنيّةٍ من النَّهار، وإن نذر إتمامَه، بشرط:

- أن تكون قبل الزَّوال، لا بعدَه أو مُقارنة له.
- وألّا يأتي بمنافٍ للصَّوم قبلها.

ولو شك حال النية هل طلع الفجر أو لا؟ لم تصح،[2] أو نوى ثم شك هل طلع الفجرُ أو لا؟ صحت.

ولو شك بعد الغروب في نية اليوم قبلَه لم يؤثر، وإن لم يتذكر، أما لو شكَّ نهاراً هل نوى ليلاً أو لا؟ فإن تذكر فيهما ولو بعد زمنٍ طويلٍ أنها وقعت ليلاً أجزأته، وإلا فلا.

الشرط الثالث: التعيين.

والصيام بالنسبة للتعيين نوعان:

---

[1] وسواء اتحدت عادتُها أم اختلفت واتسقت بشرط: ألا تنسى اتساقها.

[2] لأن النية لم تقع محلها وهو الليل يقيناً، ولا أثر للاستصحاب لوقوع التردد حال النية، بخلاف الحالة التي بعدها.

أ- ما يشترط له التعيين وهو صيام الفرض، رمضان أو غيره.[١]

ب- ما لا يشترط له التعيين، وهو صيام النفل، مقيداً بسببٍ أو زمنٍ، أو مطلقاً، ويكفي فيه نية الصَّوم مطلقاً ولا يحصُل الثواب الخاص في النفل المقيَّد بما ذُكر إلّا بالتعيين.[٢]

ولا يجب في التعيين التعرّض للنَّوع والزمن، بل يكفي الجنس، فمن عليه قضاء رمضانين كفاه أن ينوي صوم قضاء رمضان، وإن لم يعيّن السنة، وكذا من عليه صومُ نذرٍ أو كفارة من جهات مختلفة.

ولا بأس بالخطأ في الاعتقاد دون التعيين، كمن نوى صوم غدٍ، وهو يعتقده الاثنين، فكان الثلاثاء، أو صوم رمضان هذه السنة، وهو يعتقدها سنة ثلاثٍ، فكانت سنة أربع.. صحَّ صومُه.[٣]

الشرط الرابع: التَّكرار.

وهو أن تكون النية لكلّ يوم،[٤] فلو نوى صوم الشَّهر كفاه لليوم الأوّل.[٥]

ثانياً:[٦] أقلُّ النيّة وأكملُها.

أقلُّ نيةِ الصَّوم: أن ينوي صوم نحو رمضان، ولا يُشترط في نيةِ صوم التطوعِ سِوى قصد الصَّوم.[٧]

---

[١] يستثنى منه ما لو كان عليه صومٌ لم يدر سببه، حيث تكفيه نية الصوم الواجب، وإن لم يعينه؛ للضرورة، بخلاف من نسي صلاةً من الخمس لا يعرف عينها؛ لأنهم توسعوا في الصوم ما لم يتوسعوا فيه في الصلاة.

[٢] ذكر في شرح الروض: أن المقيّد بالمذكور يجب في نيتهما التعيينُ، وهذا -كما ذكر ابن حجر- مبني على كون الصوم مقصوداً لذاته، أما إن كان المقصود وجود صوم فيها -وهو ما اعتمده غير واحد- فيكون التعيين شرطاً للكمال، وحصول الثواب عليها بخصوصها، لا لأصل الصحة، نظيرَ ما في تحية المسجد.

[٣] بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين، ولم يخطر بباله صوم غدٍ، أو رمضان سنة ثلاث، وكانت سنة أربعٍ، ولم يخطر بباله السنة الحاضرة، لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته، قال في شرح الروض: (وتصوير مثله بعيد).

[٤] لأن كل يومٍ عبادةٌ مستقلة؛ لتخلل اليومين بما يناقض الصَّوم، وهو الليل، كالصلاة يتخللها السَّلام.

[٥] قال في التحفة: (ينبغي نية صوم جميع الشهر أوَّل ليلةٍ من رمضان تقليداً للإمام مالك رحمه الله تعالى؛ ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عنده).

[٦] أي الثاني من مُتعلَّقات بحث النيَّة.

[٧] تتضمَّن النية الواجبة لصوم الفرض أمرين: قصد الصوم، وتعيينه، وتتضمن النية الواجبة لصوم التطوع الأولَ فقط.

وأكمل نيةِ صومِ رمضانَ: أن ينوي صومَ غدٍ عن أداء فرضِ رمضان هذه السنة لله تعالى.

فلا يُشترط التعرض للغد، والأداء، والفرضيَّة، وتعيين السَّنة، والإضافة إلى الله تعالى.

ويكفي -إن خطر بباله صوم نحو رمضان-: فعلُ ما يؤدِّي إلى قصد الصَّوم، كالتسحُّر ليصوم أو ليقوى على الصَّوم، والشربِ ليدفع العطش نهاراً، والامتناعِ عن المفطر؛ خشية طلوع الفجر.[1]

ثالثاً: منافي النيّة، وما لا ينافيها:

ينافي النيّة:

أ- رفضُها ليلاً لا نهاراً.

ب- والردَّة ليلاً أو نهاراً.

ولا ينافيها:

أ- نية الترك: بأن ينوي ترك الصَّوم منجزاً أو معلَّقاً.

ب- نية القلب: بأن ينوي قلب الصَّومِ نفلاً أو فرضاً آخر.

ج- فعل ما ينافي الصَّوم، كالأكل والجماع بعدها ليلاً.

د- النَّوم بعدها، وإن تنبَّه قبل طلوع الفجر.

الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات الشرعيّة، جميعَ النهار.[2]

فلا يصحُّ صوم الليل، أو بعض النّهار دون بعض، ونية النفل نهاراً قبل الزوال صومٌ لجميع النّهار حكماً.

الركن الثالث: الصائم.

وشرطه ما يأتي.

❋❋❋

---

[1] ولا تكفي هذه الأمور مُجردةً عن القصد المذكور، وليُنظر ما فائدتُها حينئذٍ؟ لأن عين النية حاصلةٌ بالقيد المذكور.

[2] ستأتي أحكام المفطرات مفصلةً في مبطلات الصَّوم.

شروط وجوب الصَّوم

وهي خمسة:

الشرط الأوّل: الإسلام، ولو فيما مضى.

والنَّاس بالنِّسبة لهذا الشرط ثلاثة أنواع:

أ- المسلم: ويجب عليه الصّوم، والقضاءُ إن فاته.

ب- المرتدّ: ويجب عليه وجوبَ مطالبةٍ منّا، ويجب عليه القضاء إن عاد للإسلام.

ج- الكافر الأصلي، ولا يجب عليه وجوبَ مطالبةٍ منا، بل وجوبَ مُعاقبة، ولا يقضي إن أسلم، في غير اليوم الذي أسلم فيه، أما هو فيُسنُّ قضاؤُه.

الشرط الثاني: التكليف، أي البلوغ والتمييز.

وغيرُ المكلّف:

١. إن كان صبيّاً ولو مراهقاً لم يجب عليه الصّوم، ويجب على وليِّه أمرُه به إن بلغ سبع سنين قمريّة، وضربُه على تركه إن بلغ عشراً، ويُسن له إن بلغ قضاءُ ما فاتَه زمن التمييز لا قبله.

٢. وإن كان مجنوناً لم يجب عليه الصَّوم، أداءً ولا قضاءً، ما لم يتعدَّ بما كان سبباً في جنونه، وإلا وجب عليه القضاء لا الأداء، فإن طرأ الجنون على ردَّةٍ أو سكرٍ وجب القضاء في الأول مطلقاً، وفي الثاني زمنَ السكر،[١] وسواء تعدَّيا في سبب الجنونِ أم لا.

٣. وإن كان مغمى عليه، أو سكراناً،[٢] وجب عليه القضاء لا الأداء، وإن لم يتعَدّا بسبب الإغماء، والسكر.

٤. وإن كان نائماً وجب عليه الصَّوم، وإن استغرق جميع النَّهار.

---

[١] فمن تناول مسكراً يستغرق إسكار مثله النهار مع علمه بحاله، ثم جُنَّ في أثناء اليوم.. فعليه قضاء ما انتهى إليه السكر من زمن الجنون، دون ما زاد عليه.

[٢] ألحق ابن حجر السكران بالمجنون.

الشرط الثالث: الإطاقة، أي القدرة على الصّوم.

وللعجز عن الصّوم سببان:

الأوّل: شرعي، ويدخل فيه: الحيضُ، والنّفاس، والولادة ولو بلا بلل.

الثاني: حسي، وهو: ما يلحق بصاحبه مشقة شديدة لا تحتمل عادةً بسبب الصَّوم، ومن أسبابِه:

المرض، والسَّفر، وكبر السنِّ، ومشقةُ إنقاذِ الحيوان المحترم المشرف على الهلاك، وخوف الحامل أو المرضعة على نفسها أو رضيعها، وشدَّة الجوع والعطش، والاشتغال بعملٍ يشقُّ معه الصَّوم، كعمل الخبّاز، والبنّاء، والحصَّاد، ومُقطِّعِ الصخور في الصحراء، والمستأجَر إجارة عينٍ على عمل والصَّوم يضعفه عنه.

ويجبُ على الجميع القضاء، إلا كبير السنّ، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فعليهما الفدية، وعلى الجميع تبييتُ النيّة، فإن أدركتهم المشقَّة أثناء النَّهار أفطروا، إلّا كبير السن، والمسافر الذي أنشأ سفره قبل طلوع الفجر، والمريض، والحامل، والمرضع، فلا تبييت عليهم.

ويتفرَّع عن شرط الإطاقة شرطان هما:

الشرط الرابع: الصحَّة

فلا يجب الصّوم على المريض مطلقاً إن حصلت له مشقَّةٌ لا تحتمل عادة،[1] رجي شفاؤه أم لا، تعدّى بما سبَّب مرضَه أم لا، أخبرهُ الطبيب بالمشقّة أم علم بتجربة نفسه.[2]

والمريض له بالنسبة للتبييت حالان:

١. أن يكون المرض مُطبقاً، بأن استمرّ ليلاً ونهاراً: فلا يجب عليه التبييت.

٢. أن يكون متقطعاً:

أ- فإن كان قبيل الفجر محموماً: لم يجب عليه التبييت.

ب- وإلّا وجب، وإن اعتاد عود المرض بعد الفجر، فإن عاد حينئذٍ واحتاج إلى الإفطار أفطر، بنية الترخص.

---

[1] بأن يخاف محذور تيمُّمٍ.

[2] مسألة العمل بتجربة النفس في مثل هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء.

الشرط الخامس: الإقامة، ولو حكماً،[1] فلا يجب الصّوم على مسافر.

وشروط السفر المبيح للفطر:

١. أن يكون سفراً تقصر فيه الصَّلاة.

٢. أن يكون سابقاً على الصَّوم، بأن ينوي المقيم ليلاً ثم يسافر قبل الفجر، أو يصبح المسافر صائماً، فإن ابتدأ المقيم السفر بعد طلوع الفجر، أو شك هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ وجب الصّوم.

٣. أن يرجو إقامةً يقضي فيها هذا الصَّوم، فمن داوم السَّفر لم يجز له الفطر، إلا إن نوى القضاء في بعض أيام سفره.[2]

والصوم للمسافر أفضلُ إلا إن خاف ضرراً في الحال أو الاستقبال فالفطر أفضل.

وإن زال نحو المرض والسفر أثناء النهاء لم يجز الفطر.

❊❊❊

---

[1] دخل فيه العاصي بسفره.

[2] وقيل: يفطر مطلقاً، ورجحه الخطيب وابن حجر.

شروط صحّة الصّوم

يشترط لصحَّة الصَّوم أربعة شروط:

الشرط الأوّل: الإسلام

وشرطُه أن يوجد جميعَ النّهار بالفعل في الحال لا حكماً، فلا يصح صوم كافر ومرتد.

الشرط الثاني: العقل، وهو التمييز.

وشرطُه أن يُوجد جميعَ النهار ولو حكماً، وتخلّف هذا الشرط له أحوال:

١. المجنون: ولا يصحّ صومه، ولو جُنّ لحظة من النهار.

٢. المغمى عليه والسكران، وإن لم يتعدَّيا بسببي الإغماء والسكر:[١]

أ- ولا يصحّ صومهما إن استغرق الإغماء أو السكر جميعَ النّهار.

ب- فإن أفاقا نهاراً ولو لحظة، صحَّ صومهما.

٣. النّائم: ويصحّ صومه وإن استغرق نومه جميع النّهار.[٢]

٤. الصبيّ غير المميّز: فلا يصحّ صومه، بخلاف المميز وإن لم يبلغ.

الشرط الثالث: النقاء من الحيض والنفاس والولادة – ولو علقةً أو مضغةً، ولو بلا بلل- جميعَ النهار.

وإن كان صوماً غير رمضان، زيد على الثلاثة شرط رابع، وهو:

الشرط الرابع: أن يكون الوقتُ قابلاً للصّوم.

فلا يصحّ صوم الأيّام التي يحرم فيها الصّوم.[٣]

❊❊❊

---

[١] هذا ترجيح الرملي، ورجح ابن حجر التقييد بعدم التعدي.

[٢] لأنّه مميّز حكماً؛ إذ يتنبّه بالتنبيه.

[٣] ستأتي في أحكام الصوم المحرم.

سنن الصّوم

سننه كثيرةٌ منها:

١. ترائي الهلال، وهو فرض كفاية في حق الجماعة.

٢. تعجيل الفطر إن تيقّن الغروب، ولا بأس بالتأخير إلا إن قصده، ورأى أنَّ فيه فضيلة، وإن ظنّ باجتهادٍ الغروبَ لم يُسنّ التعجيل، أو شك أو ظنّ بلا اجتهاد حرُم.

٣. السحور وتأخيرُه إن تيقّن بقاء الليل، ويدخل وقتُه: من نصف الليل، ويحصُل بقليل المطعومِ وكثيرِه، ويُسنّ كونه مما يُندب الفطر به، وتقريبه من الفجر بقدر ما يسع خمسين آية.

وإن ظنّ باجتهادٍ بقاءَ الليل أو شك فيه جاز له السحور ولا يندب، أو ظنّ بلا اجتهاد حرُم.

٤. الإفطار على رُطب أو بُسرٍ، أو عجوة، فعلى تمر، فعلى ماء زمزم، فعلى ماء غيره،[١] فعلى حُلوٍ وهو ما لم تمسّه النار كالزبيب واللبن والعسل، فعلى حَلوى،[٢] ويُسنّ تثليث ما يفطر به، فإن لم يجد إلّا الجماع فقط أفطر عليه.

٥. إفطار الصّائمين بأن يُعشّيهم، فإن عجز فطّرهم على شربةٍ أو تمرة أو غيرهما.

٦. الإكثار من تلاوة القرآن مع المدارسة، وهي في المصحف وإلى القبلة وجهراً أفضلُ، إلا لخوف رياءٍ، أو تشويش ولو على نائم.

٧. الإكثار من الجُود والصدقة.

٨. كثرة الاعتكاف، لا سيما في العشر الأواخر إلى صلاة العيد.

٩. كف اللسان عن الفحش، وإن شاتمَهُ أحدٌ فليقل: إنّي صائمٌ بقلبه أو بلسانه مرتين فأكثر، والجمعُ أولى.

---

[١] ومن آداب الصائم عند إفطارِه ألا يمج الماء إذا وضعه في فمه؛ لئلا يذهب بخلوف فمه.

[٢] سنية الإفطار بما ذُكر هو ما لم يُعارضه سن التعجيل، بأن كان يلزم من الفطر بالتمر مثلاً التأخيرُ، فيراعي التعجيل، ويفطر بما عنده، ولو لم يُسنَّ كجماعٍ.

١٠. كف النفس عن الشهوات التي لا تبطل الصّوم، كشم العطور، والشبع.

١١. المبادرة إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس قبل طلوع الفجر، وعن الاحتلام نهاراً.

١٢. التوسيع على عيالِه والإحسان إلى الأقارب والجيران.

١٣. الحرص على الأدعية المسنونة في الصّوم:

أ- كالدعاء عقب الفطر بنحو: (اللهم لك صمتُ وعلى رزقك أفطرتُ، وبك آمنتُ، ولك أسملتُ).

ب- والدعاء لتحري ليلة القدر بنحو: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

١٤. الإكثار من جملة أعمال الخير.

❊❊❊

مكروهات الصوم

مكروهات الصّوم يشترك فيها أنواع الصيام الواجبة والمندوبة، ومنها:

١. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إن لم يغلب على ظنِّه سبق مائهما إلى الحلق.

٢. ذوق الطعام أو غيره لغير حاجة.

٣. الحجم، والاحتجام، والفصد لضعيف البدن، لغير حاجة.

٤. العَلك، فإن تحلل من نحو العِلك شيءٌ ووصل إلى الجوف أفطر.

٥. الاستمتاع بالشهوات غير المحرمة التي لا تبطل الصوم من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس.

٦. القبلة والمعانقة والمباشرة بنحو اللمس، إن لم تحرّك شهوته بأن لم يخف إنزالاً، أو جماعاً بسبب ذلك.

٧. السواك بعد الزوال، وتزول بالغروب.

ومن خلاف الأولى:

١. الاكتحال نهاراً.

❊❊❊

المحرمات في الصّوم

أي الواجب، وهي كثيرةٌ منها:

١. قطعُه.[١]

٢. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إن غلب على ظنِّه سبق مائهما إلى الحلق.

٣. مضغ نحو العِلك إن تحلل منه شيء يصل إلى الجوف.

٤. القبلة، والمعانقة، والمباشرة بنحو اللمس، إن حركت شهوته بأن خاف إنزالاً.

٥. التقيؤ إلّا بأمر نحو طبيب، ويفطر به.

---

[١] كسائر الفروض العينية، بل عُدَّ ذلك من الكبائر.

٦. الوصال في الصوم فرضاً أو نفلاً، وهو: أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا عذر.

٧. صومُ المرأة تطوُّعاً مطلقاً، أو مما يتكرر صومه كاثنين وخميس، أو قضاءً موسعاً، وزوجُها حاضرٌ في البلد بغير إذنِه أو علمِه برضاه، ولها إن لم يمنعها منه صومُ ما لا يتكرر كعرفة وعاشوراء، وقضاء غير موسع.

❊❊❊

مبطلات الصّوم

وهي أحد عشر:

المبطل الأوّل: وصول عينٍ إلى ما يسمّى جوفاً من الظاهر في منفذ مفتوح عرفاً انفتاحاً ظاهراً، وإن قلّت كسمسمة ونقطة ماء، مغذية كانت أو لا، ويتعلّق به أمور:

أولاً: الجوف: هو كل مجوفٍ من البدن، وإن لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء، والدواء.

وهو: باطن الأذن، والدماغ، وقِحفُ الرأس، والبطن، والمثانة، وباطن الدبر، والإحليل.

وليس من الجوف: باطن ورك، وفخذ، ووريد، ومخ ساق، ولحمه.

ثانياً: المنفذ، وشرطه أن يكون منفتحاً، وهو نوعان:

١. منفتح أصالةً، وهو نوعان:

أ- منفتح أصالة انفتاحاً ظاهراً محسوساً وهو:

الفم، وحدّ باطنه: ما جاوز مخرج الحاء المهملة من الحلق.

والأنف، وحدّ باطنه: ما وراء منتهى الخيشوم، دون الخيشوم فهو ظاهر.

والأذن، وحدّ باطنها: ما وراء أول المنطبق، وهو: ما جاوز طبلة الأذن، دون تجويف الصماخين.

والدبر، وحدّ باطنه: ما وراء أول المنطبق المنضم بعضه إلى بعض، بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء.

والفرج، وحدّ باطنه: أن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء.

والإحليل، وهو مخرج اللبن من الثدي، ومخرج البول من الذكر.

ب- منفذٌ منفتح أصالة انفتاحاً غير ظاهر وغير محسوس، ومنه: العين، ومسام الجسم.[١]

٢. منفتح عَرَضاً، بواسطة جرح، كالوصول من مأمومة إلى الرأس.

ثالثا: العين،[٢] كلّ عينٍ مفطرة وإن قلّت كسمسمة، أو لم تُؤكل عادة كحصاة، أو

---

[١] أي: ثُقبه.

[٢] يمكن تعريفها بأنها كل ذي جِرمٍ وإن دقَّ.

اتصلت بالشخص كأصبعٍ، لا الهواء، وأثر الريح، والطَّعم.

رابعاً: على ما سبق فإنَّ ما يدخل الإنسان إما عينٌ أو أثر، وكل منهما يدخل إما في جوف أو في غيره من منفذ منفتح أو غيره:

١. أما العينُ:

أ- فإن دخلت في غير جوف، لم يبطل بها الصَّوم، كوصولها إلى داخل مخ الساق، أو لحمه، أو الوريد، أو ما يجب غسلُه في الاستنجاء من الدبر، وفرجِ المرأة.

ب- وإن دخلت جوفاً من منفذ منفتحٍ انفتاحاً ظاهراً محسوساً أصالةً أو عرَضاً: بطل بها الصّوم.

ج- وإن دخلت جوفاً من منفذٍ غير منفتحٍ كما وُصف: لم يبطل بها الصّوم، كوصول الدواء بتشرب المسام، ووصول الدواء ولو مغذياً عن طريق الحقن في العضل أو الوريد.[١]

وشرطُ البطلان:

أولاً: أن يمكن الاحتراز عنها، بخلاف:

أ- غبار الطريق، وغربلة الدقيق، ووصول الذباب أو البعوض، ولو فتح فاه عمداً، حتى دخل نحو الغبار جوفَه.

ب- وريق الشخص[٢] -وإن جمعه ولو بنحو علكة لا يتحلل منها شيء- بشرط:

- ❖ أن تكون من ريقه، لا ريق غيره.
- ❖ أن تكون من معدنها وهو الفم، فإن خرجت من الفم:
  - فإن أخرج لسانَه وعليه ريقه ثمّ أعاد لم يفطر.
  - وإن أخرج الريق من الفم بطريقة أخرى ولو بشفتيه ثم أعاد فإنّه يفطر.

---

[١] نص ابن حجر على عدم اعتبار ذلك كله جوفاً، ولو سلم كونه جوفا فإن ذلك الغذاء لم يصل إلى الجوف من منفذ منفتحٍ انفتاحاً ظاهراً، بل محل الإبرة ينسد بمجرد إزالتها.

[٢] عدَّ بعض الفقهاء كشيخ الإسلام الأنصاري الريقَ مستثناة من العين الواصلة جوفَ المرء؛ لعسر الاحتراز عنها، مع تصريحهم بأنّ الفم باطنٌ في الصَّوم بالنسبة للريقِ، ظاهرٌ بالنسبة لغيرها.

❖ أن تكون صِرفاً طاهرة لم تختلط بنجاسة كدم لثته إلا إن ابتلي بذلك، أو بطاهر آخر كمن فتل خيطاً فعلم انفصال عينٍ في الريق، ولا يضرُّ ابتلاع ريقِه بعد المضمضة، وإن أمكنه مجُّها.

ج-وطعنُه الواصلُ جوفَه، وهو:

- إما أن يكون من غيره بغير إذنه؛ فلا يفطر به وإن تمكن من دفعه.
- أو منه أو بإذنه؛ أفطر.

وإن وصل الطعن إلى مخ ساقه لا إلى جوفه لم يفطر.

د- وابتلاعُه طرف خيطٍ ليلاً وأصبح صائماً، فإن أبقاهُ لم تصح صلاتُه، وإن ابتلعهُ أو أخرجه بطل صومُه، وحلّهُ:

- أن يُنزع عنه وهو غافل.
- أو يجبره الحاكم بالنزع.
- وإلّا وجبَ النّزع أو الابتلاع حفاظاً على الصّلاة، والابتلاع إن أمكن أولى.

هـ-وإعادة مقعدة المبسور الخارجة لا تفطر؛ ولو اضطرَّ إلى إدخال أصبعه معها.[1]

و- وسبق الماء إلى الجوف، وله أحوال:

- سبق ماء المضمضة، أو الاستنشاق، أو غسلٍ مشروع ولو مندوباً: لا يفطر، بشرط عدم المبالغة.
- سبق ماء غير مطلوب، كمن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض، أو سبقَ إليه ماءُ غسلِ التبرّدِ أو التنظفِ، أو المرّةِ الرابعة من المضمضة والاستنشاق، أو الانغماسِ في الماء: يفطر مطلقاً.
- سبق ماء تطهيرِ الفم من نجاسة: لا يفطر وإن بالغ فيه.

وضابط المبالغة: أن يكون بحيث يسبق غالباً إلى الجوف.

ز- سبق الطعام إلى الجوف، وله أحوال:

---

[1] ما على مقعدة المبسور من القذر لا يصير بخروجه معها أجنبياً، فلا يضرُّ عودُه معها بلا غسل؛ لأنه لم يفارق معدنه، كما لو أخرج لسانَه وعليه ريقُه.

❖ لو طلع الفجر وفي فمه طعامٌ:

- فإن ابتلع منه شيئاً باختياره بطل صومُه.
- وإن طرحه مُباشرة، وسبقه شيء منه إليه؛ لم يفطر.
- وإن أمسكه بفيه، وسبقهُ شيء منه إليه؛ أفطر.

❖ سبق طعامِ التذوّق إلى الجوف: يفطر.[1]

❖ سبق طعامٍ وضعه في فمه نهاراً دون حاجة: يفطر به.

❖ سبق الطعام الباقي في الأسنان: لا يفطر به، إن لم يقصد، وعجز عن تمييزه ومجه، ويُندب غسل الفم والتخلُّل مما أكل ليلاً.

والضابط: أنّ ما سبق لجوفه من غير مأمور به؛ يفطر به، أو من مأمور به –ولو مندوبا– لم يفطر.

ثانياً: أن يكون عامداً، ذاكراً.

ثالثاً: أن يكون عالماً بالتحريم، ومحلّ العذر بالجهل في الأشياء الظاهرة: إذا نشأ بعيداً عن العلماء، أو كان حديث عهد بالإسلام.[2]

رابعا: أن يكون مختاراً.

٢. وأما وصول الأثر فلا يبطل، وصل إلى الجوف أو لا من منفذ مفتوح أو لا، كوصول الريح بالشم إلى الدماغ، ووصول الطعم بالذوق إلى الجوف، ووجود طعم الكحل ودواء وضع في العين في الحلق، ووصول الهواء إلى الجوف.

مسألة: وحلَّ إفطارٌ بتحرٍّ بنحو وِردٍ، واليقينُ كمُعَاينةِ الغُروب أحوط، وحلَّ تسحُّرٌ ولو بشكٍ في بقاء ليلٍ، وصحَّ إن لم يبن غلطُه، فلو أفطر أو تسحَّر بتحرٍّ، وبان غلطه بطل صومُه، أو بلا تحرٍّ ولم يبن الحالُ صحَّ في تسحُّرِه لا في إفطارِه، فإن بان الصَّواب فيهما صحَّ، أو الغلطُ فيهما لم يصحَّ.

---

[1] هذ قياس قول الأصحاب.

[2] يعذر من جهل حرمة شيءٍ خاص من المفطرات النادرة، لا من جهل تحريم شيء ظاهرٍ كحرمة الأكل؛ لأن الجهل به جهلٌ بحقيقة الصَّوم، وما تُجهل حقيقته لا تصحّ نيتُه، تنبيه: وقع في الروضة وأصلها إعذارُ من علِم تحريم شيءٍ وجهل كونَه مفطراً، وليس بمرادٍ؛ لأنَّه كان من حقِّه إذا علم الحُرمة أن يمتَنِع، كما أفاد الزَّيَّادي.

ومن شك في وصول شيءٍ إلى جوفِه لم يبطل صومُه، وإن أخرجه عامداً عاملاً.

المبطل الثاني: القيء، وإن تيقّن عدم عود شيء منه إلى جوفه.[١]

بشرطِ كونِه:

١. عمداً، بخلاف من ذرعه القيء، ولم يعُد شيء من القيء إلى جوفه باختياره.

٢. عالماً بالتحريم، ومحلّ العذر بالجهل: إذا نشأ بعيداً عن العلماء، أو كان حديث عهد بالإسلام.

٣. مختاراً.

ومن وجبت عليه الاستقاءة فاستقاء أفطر، كمن شرب خمراً ليلاً.

والنخامة:

أ- إن اقتلعها[٢] ولفظها؛ فلا بأس.

ب- وإن نزلت من دماغه:

- فإن جرت ولم تحصل في حدّ الظاهر؛[٣] فلا بأس.
- وإن حصلت في حدّ الظاهر ولم يقدر على مجها؛ فلا بأس، وإن قدر على مجها ولم يمجها أفطر، جرت بنفسها أو أجراها.[٤]

وإن أخرج ذبابة أو نحوها دخلت إلى جوفه أفطر بإخراجه، عامداً عالماً، ضرّه بقاؤها أم لا، بخلاف ما لو تركها.

المبطل الثالث: الجماع.

وهو: إدخال الحشفة كلها أو قدرها من فاقدها، ولو بحائلٍ ثخين، في فرج أصلي ولو في هوائه، ولو دبراً أو فرجَ بهيمةٍ أو ميتاً، ولو لم يحصل إنزال.

بخلاف ما لو كان الدخول بغير فعل الشخص، كأن يتحامل عليه الموطوء، فلا يبطل صوم الواطئ.

---

[١] فهو مفطر لعينه، لا مظنَّةٌ لعود شيء منه إلى الجوف.

[٢] قلع النخامة: إخراجها من محلها الأصلي، ومجها: إخراجها من الفم، وهي تنزل من الدماغ، أو تصعد من الباطن.

[٣] حدُّ الظاهر: مخرج الحاء وما فوقه من جهة الأسنان، وهذا بالنسبة لغير الريق كما سبق.

[٤] يعذر المصلي إن لم يقدر على قلعها إلا بظهور حرفين أو أكثر، فله قلعها وإن ظر ما ذُكر؛ ولا تبطُل صلاتُه؛ للضرورة.

وإن لم تدخل الحشفة كلها، ودخل بعضها:

أ- فلا يبطل صوم الواطئ، إن لم يصحبه إنزال.

ب- ويبطل صوم الموطوء لدخول عين في جوفه من منفذ مفتوح.

وشروط إبطال الجماع أن يكون:

١. عمداً، بخلاف من جامع ناسياً.

٢. عالماً بالتحريم.

٣. مختاراً، والإكراهُ على الزنا مفطر.[١]

ولو طلع الفجرُ وهو مجامعٌ:

أ- فإن علم به حين طلع فنزع في الحال، وقصد بالنزع ترك الجماع لا طلب اللذة، صح صومُه وإن أنزل، وإن استدام بعد العلم بطلوعه لم ينعقد صومُه، وعليه الكفارة إلا إن استدام لظنّه أنّ صومَه بطَل.

ب- وإن لم يعلم بطلوعه حتى طلع؛ لم ينعقد صومُه، ولا كفارة عليه وإن استدام بعد العلم بذلك.[٢]

المبطل الرابع: إخراج المني -لا المذي والودي- بغير جماع.

وخروجه بغيرِه إما أن يكون باستمناءٍ، أو مباشرةٍ، أو فكرٍ، أو نظرٍ، أو احتلام.

١. أما الاستمناء وهو: قصد إخراج المني، فيبطل مطلقاً، ولو كان بحائل، أو على وجه غير محرّم كالاستمناء على يد الزّوجة.[٣]

٢. وأما المباشرة، كالقبلة، واللمس، والمسِّ.

١) فإن كانت بقصد إخراج المني فكالاستمناء.

٢) وإن لم تكن بقصد إخراج المنيّ بل بقصد اللذة فقط:

أ- فإن كانت مباشرة لمن يشتهى طبعاً، نظر:

- فإن كانت مباشرة لغير محرم كزوجة وأجنبيّة: بطل صومه

---

[١] لأن الزنا لا يباح بالإكراه.

[٢] بخلاف من جامع ناسيا ثم تذكر فاستدام فإنها تلزمه؛ لبطلان صومه بجماع أثم به بسبب الصوم

[٣] ولو حك ذكره لعارض لم يفطر وإن أنزل، إلا إذا علم من حاله أنه إذا حك أنزل.

ولو لم تكن بشهوة، بشرط أن تكون بلا حائل.

- وإن كانت مباشرة لمحرم: بطل الصّوم بشرطين: ١. أن تكون بلا حائل. ٢. وأن تكون بشهوة.

ب- وإن كانت مباشرة لمن لا يشتهى طبعاً، كأمرد، وعضو منفصل؛[١] فلا يفسد الصّوم بالإنزال، ولو بشهوة وبلا حائل.

٣) وإن باشرها وفارقها ساعةً ثمّ أنزل:

أ- فإن كانت الشهوة مستصحبة،[٢] والذَّكَرُ قائماً حتى أنزل بطل.

ب- وإلّا لم يبطل.

٣. وأما النظر والفكر:

١) فإن كرّرهما وأنزل؛ بطل صومُه.

٢) وإن لم يكرّرهما:

أ- فإن كان من عادتِه الإنزالُ بهما، بطل صومُه.

ب- وإلّا لم يبطل.[٣]

٤. وأما الاحتلام فلا يبطل مطلقاً.

وشروط إبطال الإنزال أن يكون:

١. عمداً، بخلاف من حكّ ذكره لعارضٍ فأنزل.

٢. عالماً بالتحريم.

٣. مختاراً.

المبطل الخامس: الجنون ولو لحظة من النهار، تعدّى بسببه أو لا.

المبطل السادس والسابع: السكر، والإغماء، بشرط أن يعمّا جميع النّهار.[٤]

---

[١] غير فرجٍ منفصلٍ بقي اسمُه.

[٢] أي حاصلةً لم تذهب.

(٣) عند ابن حجر لا يفسد الصّوم بالإنزال عن طريق النظر والفكر مطلقا.

(٤) وزِيد شرطُ التعدي بهما، وهو عند ابن حجر لا الرملي.

المبطل الثامن والتاسع والعاشر: الردة، والحيض، والنفاس، ولو لحظة من النهار، إلّا المتحيّرة في زمن التحيّر.

المبطل الحادي عشر: الولادة ولو مضغة أو علقة.

❊❊❊

الكفّارة في الصّوم

ويتعلّق بها مسائل:

أولاً: مُوجبها: الجماعُ فقط، ولو في الدبر، لأنثى أو ذكر، ولو لبهيمةٍ أو ميتٍ، وإن لم يُنزل، لا فرجٍ مُبانٍ، وإن بقي اسمُه.[1] بشروط:

١. أن يكون جماعاً مفسداً للصّوم، وهو ما توفّرت فيه الشّروط السابقة، بخلاف جماع نحو الناسي، والجاهل المعذور، والمكره لا على الزنا، والمأمور بالإمساك.

٢. أن يكون في صوم رمضان أداء، ولو حكماً، كمن أدرك الفجر مُجامعاً واستدام، بخلاف صوم غير رمضان وقضائه.

٣. أن يتيقّن كون اليوم الذي أفسده من رمضان، وإن انفرد بالرؤية، بخلاف من صام باجتهاد من غير تعيين، ولم يتحقق أنّه من رمضان،[2] أو صام يوم الشك فبان أنّه من رمضان.

٤. أن يُفسد صوم نفسه لا صوم غيره، كقادمٍ من سفر وطئ امرأته.

٥. أن ينفرد الوطء بالإفساد، بخلاف ما لو أفسده قبل الجماع أو قارنَه نحو الأكل، والاستمناء، أو كان جماعاً ثانياً.

٦. أن يفسد يوماً كاملاً، بأن يستمر على الأهليّة كل اليوم، بخلاف ما لو جُنّ أو مات بعد الجماع، لا إن سافر،[3] أو مرض، أو ارتدَّ بعد الوطء.

٧. أن يأثم بجماعه، بخلاف من لا يأثم به، كصبي، أو مسافر ومريض جامعا بنية الترخص.

---

[1] بخلاف الغُسل فيجب حيث بقي الاسم؛ لأن المناط في إيجابه الإيلاجُ في مسمى الفرجِ، وقد وُجد، والمناطُ هنا وجود مسمى الجماع، ولم يوجد.

[2] كمن اشتبه عليه رمضان بغيره، فاجتهد وصام، ثم وطئ، ولو في جميع أيامه، فلا كفارة عليه، ومثله –على القول بأن الحساب لا يثبت الهلال– المنجمُ والحاسب إذا صاما بحسابهما ثم جامعا، فلا كفارة عليهما، وسبق الأخذ بأن الصوم يجب عليهما، وعلى من صدقهما.

[3] ويستثنى من عدم سقوط الكفارة بحدوث السفر بعد الوطء ما إذا سافر ووصل إلى بلدٍ وجد أهلها معيّدين، ومطلعُها مُخالفٌ لمطلع بلده، فلا كفارة عليه؛ لأنه صار منهم، وكذا لو وصل منها إلى بلد الرؤية؛ لعدم الإثم، وليُنظر فيما لو عاد إلى بلده في الصورة الأولى هل تعود الكفارة أم لا؟

٨. أن يكون إثمه به من أجل الصّوم، بخلاف ما إذا كان الإثم من جهة أخرى، كمسافر أو مريض زنى، أو لم ينو ترخصاً بجماعه.

٩. عدم الشبهة، بخلاف من جامع نهاراً ظاناً بلا اجتهادٍ بقاءَ الليل، أو شكاً فيه، أو ظاناً أنّه أفطر بأكله ناسياً.

ثانياً: من تجب عليه:

تجب على الواطئ فقط سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنى، دون الموطوء ولو ذكراً وعليهما القضاء، والإمساك، والتعزير.

ثالثاً: خصال الكفّارة:

وهي ثلاثة مرتبة –ابتداء وانتهاء–:

١. عتق رقبة، ويُشترط أن تكون:

أ– مؤمنةً

ب– سليمةً من العيوب.

٢. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هلاليين.

هذا إن انطبق أول صيامه على أولهما وإلّا كمل الأول المنكسر من الشهر الثالث ثلاثين يوماً، مع اعتبار الشهر الوسط بالهلال.

٣. فإن عجز عن الصيام، ولو لغلمة؛ أطعم ستين مسكيناً أو فقيراً، كلَّ واحد مد طعامٍ بنية الكفارة، ويملكهم فلا يجعله طعاماً يطعمهم إياه، فإن عجز عن جميعها استقرّت في ذمّته، ومن شرع في الصوم أو الإطعام، ثم وجد الرقبة أو قدر على الصوم، نُدب له الانتقال إليه.

وتتكرر الكفارةُ بتكرر الإفساد، لا بتكرر الوطء في يومٍ.

❋❋❋

فدية الصّوم

ويتعلّق بها مسائل:

أولاً: مُوجبها:

١. الموتُ، وله صور:

أ- أن يفوته الصّوم الواجب بلا عذر، ويموت قبل التمكن[١] من القضاء، فيأثمُ، ويجب في تركته -إن وجدت-: إخراج الفدية، إن لم يصم عنه.[٢]

ب- أن يفوته الصّوم الواجب بعذر، ويموت بعد التمكّن من القضاء، فيأثم، ويجب في تركته -إن وجدت-: إخراج الفدية، إن لم يصم عنه، وإن مات قبل التمكن من ذلك لم يجب عليه شيء.[٣]

ج-أن يموت بعد دخول رمضان آخر: لزمت فديتان، واحدة للإفطار وأخرى للتأخير، إلّا إن تم الصيام عنه ففدية واحدة.

وتسقط الفدية عن الميت إذا صام عنه:

أ- قريبه البالغ العاقل، وإن لم يكن عصبة أو وارثاً أو ولي دم، ولو بغير إذنه.

ب- أو أجنبي بإذنه أو إذن قريبه، بأجرة أو دونها، ولو كانوا ثلاثين شخصاً يوماً واحداً بالإذن، وإن وجب فيه التتابع.

ويجوز للقريب وغيره الإطعام من ماله عن الميت ولو بغير إذن.

وهو مندوب، ولا يصحّ الصّوم عن حي بلا خلاف، وكذا المرتد، بل يتعين الإطعام من تركته.

---

[١] المراد بالتمكن أن يدرك زمناً قابلاً للصوم قبل موته بقدر ما عليه، وليس به نحو مرضٍ أو سفر.

[٢] والإخراجُ أفضلُ من الصوم، فإن لم يكن له تركة لم يلزم قريبه إطعامٌ ولا صومٌ، بل يُسنُّ له ذلك، وإن كان له تركة ولم يصم عنه أحدٌ وُزعت التركة بحسب الإرث، ومن خصه شيء منها لزمه إخراجه، أو الصوم بدله بقدره، ولا يُبعَّض يومٌ صوماً ولا إطعاماً، بل يجبر المنكسر، ولو اختلف الأقارب في الصوم والإطعام أجيب من طلب الإطعام، وتُقدم الفدية على دين الآدمي وإن تعلق بعين المال.

[٣] ولا يشكل عليه نحو الشيخ الكبير إذا مات قبل التمكن حيث تجب الفدية؛ لأن واجبه أصالةً الفدية، بخلاف هذا.

ومن نذر أن يعتكف صائماً اعتكف عنه وليه أو أجنبي بإذنه صائماً.

٢. الزمن، والشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فمن لم يُطق الصيام منهم بحيث تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة، وجبت عليه الفدية، ابتداءً لا بدلاً عن الصّوم، فإن عجز عنها ثبتت في ذمّته، ولا يجب عليه القضاء إن زال عذرُه قبل الفدية أو بعدها، ولو تكلف وصام لم تجب الفدية عليه، ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام إن أخّر أداءهما إلى دخول رمضان الثاني، وليس له تعجيل الفدية قبل رمضان أو تعجيل فدية يومين فأكثر منه.

٣. الحامل والمرضع،[١] إذا أفطرتا خوفاً على الأولاد فقط، لا إن أفطرتا خوفاً على أنفسهما، أو لعذر آخر كسفر أو مرض، إلا المتحيّرة،[٢] والفديةُ من مالها، وليس لهما تعجيل الفدية قبل رمضان أو تعجيل فدية يومين فأكثر منه.

٤. المفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم أشرف على الهلاك،[٣] ولم يمكن تخليصُه إلا بفطر، إن خاف على المشرف فقط، لا إن أفطر لإنقاذ نحو مال غير حيوان، أو لعذر آخر كمرض، أو خاف على نفسه.

٥. تأخير قضاء رمضان بلا عذرٍ إلى قابل، بخلاف من أخره بعذر كأن استمر الصائم مسافراً، أو مريضاً، أو حاملاً، أو مرضعاً، وتتكرّر الفدية هنا بتكرّر الأعوام، وتتحقق في حق الميت بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان الثاني،[٤] ومن صيم عنه سقط مدُّ الفوات عنه وبقي مدُّ التأخير.

---

[١] ولو كان الولد في المرضعة من غيرها، وإن وجد غيرها، أو كان الولد غير آدمي، ولو كلباً من زنا، وللمستأجر للإرضاع الخيار إذا امتنعت عن الفطر.

[٢] محل عدم وجوب الفدية عليها إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل، فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض، حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما.

[٣] الهلاك ليس بقيد، بل المدار على أن يخاف عليه من حصول مبيح للتيمم، كتلف عضو أو بطلان منفعته.

[٤] أما الحي فلا بد في الوجوب من دخوله، والفرق بينهما أن الأزمنة المستقبلة يقدر حضورها بالموت، كما يحل الأجل به، وهذا مفقود الحي؛ إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه.

ثانياً: مقدار الفدية

الفدية حيث وجبت مدٌّ (٥١٠ جرام)[١] من جنس زكاة الفطر، ونوعها، وصفتها، بأن يكون فاضلاً عن قوته وقوت عياله، وعما يحتاج إليه من مسكن، وملبس، وخادم،[٢] ويكون من غالب قوت بلده،[٣] ويصرف للفقراء أو المساكين خاصة، ولا يجب الجمع بينهما، ولا يختص فقير بمدّ، بل يجوز إعطاؤه أكثر،[٤] ولا يجوز إعطاؤه دون المدّ مطلقاً، ولا يحرُم نقلُها لبلد آخر.

ولا تلزمُ الفدية عاصياً بفطره بغير جماع.

❋❋❋

---

[١] وباللتر (٦٠٧,٥ مليلتر) من البر الجيد الرزين.

[٢] قال الشبراملسي: (يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات، وأن الواجب تعلق بالتركة، وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه، بل القياس أن يقال: يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه، ويقدم ذلك على دين الآدمي، إن فرض أن على الميت دينا، نعم ما ذكره المحشي ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه).

[٣] أي المحل الذي هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء.

[٤] بخلاف أمداد الكفارة الواحدة لا يجوز إعطاؤه منها أكثر من مدّ.

الإمساك في الصّوم

الإمساك في نهار رمضان هو: أن يمسك غيرُ الصّائم عن المفطرات الشرعيّة جميعَ النّهار، وهو إمّا واجبٌ أو مستحب:

فصُور الواجب:

١. من أفطر عمداً في نهار رمضان دون غيره بجماعٍ أو غيره.

٢. من ترك النية من الليل عمداً أو سهواً.

٣. من أصبح يومَ الشكّ[١] مفطراً وثبت أنّه من رمضان.[٢]

٤. من ارتدّ عن الإسلام ثمّ عاد.

٥. من عيّد وسافر إلى بلدٍ أهلُه صيام، ووصل نهاراً.

٦. من سبقه الماء في المبالغة وأفطر.

٧. من تسحر لظن بقاء الليل، أو أكل لظن دخوله، فبان نهاراً.

وهؤلاء يلزمُهم القضاء أيضاً.

وصور المستحب:

١. من كان مرضُه مطبقا لجميع الليل والنهار، وترك نية الصّوم وأفاق، أو زال مرضُه في النّهار.

٢. المسافر إذا أقام في أثناء النهار مفطراً.

٣. الحامل والمرضع إذا زال خوفهما أثناء النّهار.

٤. الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار.

٥. الصبي إذا بلغ أثناء النهار مفطراً، فإن بلغ صائماً وجب عليه الإتمام، ولا قضاء عليه.

٦. المجنون إذا أفاق أثناء النهار.

---

[١] المراد هنا يوم ثلاثي شعبان، وإن لم يُتحدث فيه برؤية

[٢] ويجب قضاؤه فوراً عقب يوم العيد، وإن جهل كونه من رمضان، وبه يلغز فيقال: لنا عبادة فاتت بعذر، ووجب قضاؤها على الفور، قال البجيرمي: وهو مشكل لعذره.

٧. الكافر الأصلي إذا أسلم أثناء النهار.

ويلزم هؤلاء القضاء إلا آخر ثلاثة.

والضابط: أن كل من جاز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمُه الإمساك، بل يُسنّ، وكل من لا يجوز له مع ذلك لا يلزمُه الإمساك.

والممسك ليس في صومٍ شرعي[١] وإن أثيب عليه، فلو ارتكب محظوراً في حالة الإمساك لم يلزمه سوى الإثم، وحيث لم يجب الإمساك استحب إخفاء الإفطار إن لم يمسك، ولا جناح عليه في جماع مفطرة.

ويجب على من رأى هلال شوال وحده إخفاء الإفطار.

❊❊❊

[١] ولكن يكره له ما يكره للصائم.

قضاء الصّوم

من فاته رمضان بعد وجوبه عليه ولم يصم فله حالان:

الأولى: أن يموت قبل القضاء، وله حالان:

١. أن يكون الفوتُ بلا عذر: فيجب القضاء عنه، تمكّن من القضاء أم لا، ويكون القضاء عنه إما بالصوم وهو الأفضل أو إخراج الفدية.

٢. أن يكون بعذر، وله حالان:

أ- أن يموت قبل التمكن من القضاء، فلا شيء عليه.

ب- أن يموت بعد التمكن من القضاء، فيجب القضاء عنه، إما بالصوم وهو الأفضل أو إخراج الفدية.

الثانية: أن يكون حياً، وهو أحد شخصين:

الأول: من لا يجب عليه القضاء، وتجب عليه الفدية، وهم:

١. كبير السنّ إذا لم يطق الصّوم.

٢. والمريض الذي لا يرجى برؤه، وتجب عليه الفدية.

الثاني: من يجب عليه القضاء فقط، وله حالان:

١. من يجب عليه القضاء فوراً، وهم:

أ- من تعاطى مُفطّراً عمداً، جماعاً أو غيره، ولو قضاه في السفر بلا تضرر.

٢. من يجب عليه القضاء على التراخي، كمن أفطر في رمضان بعذر، ولكن قبل رمضان الثاني.

والصوم عموماً -ومنه القضاء- بالنسبة للتتابع وعدمه نوعان:

١. ما يجب تتابعه، كأداء صوم رمضان، وكفارة جماع في نهاره عمداً، وظهار، وقتل، وصوم النذر إن شرط فيه التتابع، وقضاء رمضان إذا ضاق الوقت أو تعمّد الترك.

٢. ما يجب تفريقه، كصوم نذر اشترط فيه التفريق، وصوم التمتع والقران وفوات النسك في الحج، وصوم ترك واجب من واجبات الحج، فيجب التفريق هنا بين الثلاثة والسبعة.

٣. ما يجوز فيه التتابع والتفريق: كصوم قضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة يمين إن كفر بالصوم، وكفارة جماع في إحرام، وفدية حلق، أو صيد، أو قطع شجر، أو لبس مخيط لذكر، أو تطيب، أو إحصار، أو تقليم أظافر، أو دهن شعر رأس ولحية في الإحرام.

والناس في رمضان –على ما سبق– ستة أقسام:

١. من يجب عليه الصّوم، ويحرُم عليه الإفطار، وهو من لا عُذر له.

٢. من يجب عليه الإفطار، ويجب عليه القضاء، وهو الحائض والنفساء.

٣. من يجوز له الإفطار، ويجب عليه القضاء، وهو المسافر والمريض، وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما.

٤. من يجوز له الإفطار، وتجب عليه الفدية، ولا قضاء عليه، وهو الضعيف لكبر السنّ، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه.

٥. من يجوز له الإفطار، ويجب عليه القضاء والفدية، وهو الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط.

٦. من لا يجب عليه شيء وهو المجنون والصّغير.

❋❋❋

الصوم المسنون

وهو إما **مطلق**، ومنه:

١. صوم النوافل المطلقة.

٢. وصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام.

٣. صوم الدهر، إن لم يخف ضرراً أو فوت حق له أو لغيره ولو مندوبا، وأفطر العيدين وأيام التشريق.

٤. صوم يوم وفطر يوم، وهو أفضل من السابق.

٥. صوم يوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله.

أو دوريّ، وهو:

إما حولي، ومنه:

١. صوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير المسافر ولو سفرا قصيرا،[١] والمريض، والحاجّ إن لم يعرف أنه يصل عرفة ليلاً مقيماً،[٢] وهو أفضل الأيام.

٢. صوم الأيام الثمانية قبل عرفة.

٣. صوم عاشوراء، وهو عاشر المحرَّم، ويصوم معه التاسع، وهو تاسوعاء، أو الحادي عشر.

٤. صوم ست من شوال، والأفضل تتابعها، وكونها متصلة بالعيد، وإن لم يصم رمضان لعذرٍ، ويحصُل أصلُ ثوابه إذا صام في شوال قضاء أو نذراً دون الثواب الخاص.

٥. وصوم الأشهر الحُرم: وهي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

أو شهري ومنه:

١. صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولو غير أيام الليالي البيض، وهي أفضل، وتبدأ من

---

[١] ولم يُقيد بالطويل كنظائره إقامة للمظنة مقام المئنة، أي إقامة لمحل الظن مقام محل اليقين.

[٢] أي أنه إن كان مقيماً بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد إن سار بعد الغروب سُنَّ له الصَّوم.

الثالث عشر في غير ذي الحجة.[1]

٢. صوم ثلاثة أيام آخر كل شهر، ولو غير أيام الليالي السود، وهي أفضل، وتبدأ من الثامن والعشرين.

أو أسبوعي ومنه:

١. صوم يوم، وفطر يوم.

٢. صوم الاثنين، والخميس.

ولا يجب صوم التطوّع بالشروع فيه، لكن يُكره قطعه لغير عذر،[2] ويستحب حينئذ قضاؤه، ويحرم على المرأة صوم نفل مطلق بغير إذن زوجها الحاضر، إلا إن علمت رضاه، ويصحّ، فلا يحرم عليها نحو صوم عرفة وعاشوراء.

❋❋❋

---

[1] لأن الثالث عشر من ذي الحجة من أيام التشريق، فيبدل بالسادس عشر منه.

[2] كمساعدة ضيفٍ مسلم في الأكل إذا شق عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه، وحيث قطع فلا ثواب على ما مضى إن قطع لغير عذر.

الصوم المكروه

ومنه:

١. إفراد الجمعة، أو السبت، أو الأحد بصوم تطوعٍ لا فرض، إلا إذا جمعه مع غيره،[١] أو وافق عادة له.

٢. صوم الدهر إن خاف ضرراً أو فوت حق.

٣. صوم الحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، وكل من أُجيز له الإفطار وصحَّ عنه الصَّوم،[٢] إذا خافوا المشقة الشديدة، إن لم يتيقنوا الضرر.

ومن الصوم المخالف للأولى:

١. صوم الحاج يوم عرفة.

الصوم المحرّم

وهو صوم من تيقّن الضرر بصومه، والصوم في الأيّام التي حُرّم فيها الصّوم، وهي:

الأوّل والثاني: يوما العيدين، ولو عن واجب.

الثالث والرابع والخامس: أيام التشريق الثلاثة، ولو عن واجب.[٣]

السادس: يوم الشك.

وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم ير الهلال في ليلتها، مع الصحو، وتحدث الناس مطلقاً برؤيته، ولم يعلم عدل رآه، أو شهد به عدد[٤] ممن ترد شهادتهم، ولم يعتقد أو يظنّ صدقهم.[٥]

---

[١] ولو كان الغيرُ مما يكره إفراده بالصوم، كجمعة وسبتٍ، ولا نظير لهذا في أنه إذا ضُمَّ مكروه لمكروه آخر تفوت الكراهة.

[٢] كالمريض، والمسافر.

[٣] وهذا على الجديد، وفي القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج.

[٤] لا واحدٌ.

[٥] وقريبٌ منه ما لو ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلاً، ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس، ويظن صدقهم، ولم يثبت، فهل يندب صوم السبت؛ لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة، أو يحرم؛ لاحتمال كونه يوم العيد؟ أفتى بالتحريم الشهاب الرملي، وأقره عليه ولدُه، وجرى عليه الزركشي في الخادم؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدم على تحصيل مصلحة المندوب، وجرى على جواز الصوم عميرة؛ لأن القاعدة: أنه لا تحريم بالشك، وقد ثبت أن أوله الجمعة.

ويجوز صوم يوم الشك:

أ- إذا وافق عادة له،[1] كصوم الاثنين والخميس.

ب- إذا كان لسببٍ، كصوم نذرٍ، أو قضاء نفلٍ أو فرضٍ، ولا يجوز تحرّي إيقاع ذي السبب فيه، كنذر صوم يوم الشك.

ج-إذا وصله بما قبل النصف الثاني من شعبان، واستمر على ذلك.

وإن تبيّن أن يوم الشك من رمضان وجب الإمساك والقضاء.

السابع: النّصف الثاني من شعبان بلا سبب، أو بلا إيصاله بشيء من النصف الأوّل.

الثامن: صوم الزوجة نفلاً مطلقاً دون إذن زوجها الحاضر.

ولا يصحّ صوم هذه الأيام إلّا الأخير.

❋❋❋

[1] وتثبت العادة هنا بمرَّة.

خاتمة في خارطة مسائل كتاب الصّيام

بحث الفقهاء في كتاب الصيام ينحصر في: مقدمات الصوم، وأحكامه، وملحقاته.

أما مقدمات الصّوم:

فتعريفه، وفضله، وحكمته، ومرتبته من الدين، والأصل في مشروعية صوم رمضان، وحكم تارك صوم رمضان، ووقت تشريعه، وعدد صوم النبي ﷺ، وكونه من الخصائص أو لا؟ ووجه تسميته، وأسماؤه، والمفاضلة بينه وبين غيره، وغير ذلك.

وأمّا أحكام الصّوم:

فالصّوم: إمّا واجب، أو مسنون، أو مكروه، أو محرّم.

والصوم الواجب: إمّا رمضان، أو غيره، وغالب كلام الفقهاء في هذا الكتاب وارد في فرض رمضان، والباقي يذكر فيه.

وصوم رمضان: له أسباب ثبوت، وأركان، وشروط وجوب، وشروط صحّة، وسنن، ومكروهات، ومحرّمات، ومبطلات، ويترتّب على انتفاء الصّوم في نهار رمضان لعذر أو غيره الإمساك، والقضاء، والكفارة، والفدية، والتعزير، وباقي الصّوم الواجب والمسنون يشترك مع صوم رمضان في بعض هذه الأمور ويختلف معه في بعضها.

والصوم المسنون: إما مطلق وإما دوري، والمطلق غير منحصر، وأما الدوري فإما حولي، وإما شهري، وإما أسبوعي.

والصوم المكروه: إما أن ترجع الكراهة فيه إلى اليوم أو إلى الشخص.

والصوم المحرم: إما أن يصحّ، أو لا يصحّ وهو الأغلب.

وملحقات الصّوم:

الاعتكاف وأحكامُه.

❊❊❊

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

تم الفراغ من تحريره مساء الأربعاء ٣٠-شعبان-١٤٤٤ للهجرة

أبرم الله لنا أمراً رشداً، ورزقنا الأمن والإيمان.

جدول المقادير الشرعيّة بالوحدات العصريّة [1]

أعدّه: محمد برى علي

وحدات الأوزان		وحدات الأكيال			وحدات الأطوال	
الميزان	تقديره بالجرام	المكيال	تقديره باللتر	تقديره بالغرام	الطول	تقديره بالمتر
الدرهم الشرعي	2.97 جرام	المد	510 مليلتر (بالمياه)	607.5 مليلتر (بالبر)	510 جرام	الأصبع	2 سم
الدينار الشرعي	4.25 جرام	الصاع	2.04 لتر (بالمياه)	2.43 لتر (بالبر)	2.04 كجم	الذراع	48 سم (=0.48م)
الرطل (العراقي)	382.5 جرام	الوسق	122.2 لتر (بالمياه)	145.8 لتر (بالبر)	122.2 كجم	الميل	2.88كم (وقيل: 1.68 كم) [2]
		القلتان	191 لتر (بالمياه)	228 لتر (بالبر)	191 كجم	الفرسخ	8.64 كم (وقيل: 5.04 كم)
						البريد	34.56 كم (وقيل: 20.16)
						أربعة برد	138.24كم (وقيل: 80.6 كم)

---

[1] تم الاعتماد على منظومة (المقادير الشرعيّة) للشيخ عامر بهجت، وما فيها لا يخالف الصحيح عند الحنابلة، **والمعتمد عند الشافعيّة.**

[2] هذا الخلاف في الميل مبنيّ على الأذرع التي يتكوّن منها، هل هي (٦٠٠٠) ذراع أم (٣٥٠٠) ذراع.

الفهرس

مقدِّمة ٣
أسباب وجوب الصَّوم ٤
أركانُ الصّوم ١١
شروط وجوب الصَّوم ١٥
شروط صحّة الصّوم ١٨
سنن الصّوم ١٩
مكروهات الصوم ٢١
المحرمات في الصّوم ٢١
مبطلات الصّوم ٢٣
الكفّارة في الصّوم ٣١
فدية الصّوم ٣٣
الإمساك في الصّوم ٣٦
قضاء الصّوم ٣٨
الصوم المسنون ٤٠
الصوم المكروه ٤٢
الصوم المحرّم ٤٢
خاتمة في خارطة مسائل كتاب الصّيام ٤٤
الفهرس ٤٥